< 출생·사망 동 접수 질문 모음 >

Q. 주민등록상 생년월일과 가족관계등록부상 생년월일이 다를 경우

- **가족부 생년월일 기준으로 주민등록번호를 바꾸려면?**
  : **주소지 동 행정복지센터**에서 **정정 신청**으로 가능(편람 참조)
- **주민등록번호에 맞춰 가족부 생년월일을 바꾸려면?**
  : **가정법원에서 정정허가 받은 후** 가족관계등록관서에 정정 신고

Q. 혼외자 출생신고 관련(외국인인 경우 구청으로)

① 신고인: 부(가족관계등록법 제57조에 의한 신고 / 인터넷 신고는 안됨)

- **자녀 가족관계증명서에 '부'와 '모' 기재됨(부의 가족관계에도 자녀 기재됨)**
- **확인 ① 모의 인적사항이 나오는 출생증명서 ②모의 혼인관계증명서**
  (② 모가 다른 사람과 혼중이거나 이혼 이력이 있으면 구청에 문의)

② 신고인: 모

- **자녀 가족관계증명서에 '모'만 기재됨**
- **모의 성본을 따르는 게 일반적이지만 부의 성본을 따를 수 있으며, 신고서에는 부의 성본만 기재하고 인적사항은 기재하면 안됨.**
- **추후 구청에 부가 인지신고를 하면 부 기재 가능**

③ 신고인이 '부'인데 모 불상인 경우: 가정법원의 확인 필요

관련 법령: 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제46조 및 제57조, 민법 제844조

Q. 첨부서류 상 생년월일, 주소가 약간 다른 경우 반려해야 하는지?

- 다소 차이가 있어도 사건본인임을 알 수 있는 경우에는 첨부서류는 반려하지 않아도 됨. 신고서에만 정확히 써주시면 됨.

Q. 조부모가 출생신고?

- 선순위자(부모)가 출생신고할 수 없는 객관적인 사유가 있어야만 증빙서류와 함께 후순위자가 신고 가능
- 신고인(부/모), 제출인(조부모) **출생신고하시길 안내**
- 부/모 중 한 사람의 신분증(원본)과 도장(이름 세 글자), 제출인 신분증 지참하여 신고
- 신분증 사본 첨부 : 신고인, 제출인 모두 신분증 복사

Q. 출생신고 시 비인명용 한자 사용?

- 대법원에서 정한 **인명용 한자**(주민전산 입력 시 파란색 한자) 이외의 (확장)한자 사용은 안됨
- 권고에도 불구하고 신고 강행 시 증명서 상 이름은 한글로 기재됨을 안내

Q. 신고기간의 만료일

- 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 그 다음날 만료
- 출생일이 1월 31일이라면 그 신고기간의 만료일은 1월 31일로부터 기산하여 1월이 되는 2월 30일이나 30일이 없으므로 2월의 말일(28일 또는 29일)이 만료일이 됨 (신고 사건 발생일로부터 기산 하여 초일 산입)

Q. 가족관계등록부상 100세 이상인 사람에 대해 직권으로 사망기록이 가능한지?

- 사망신고를 하지 아니하고 시(구)·읍·면의 장이 사망의 사실을 확인하지 못하는 한 직권으로 폐쇄할 수 없음(선례 201502-11호)
- 다만 부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 부재자에 대한 실종선고를 받아 재판이 확정된 날로부터 1개월 이내에 그 선고를 청구한 사람이 실종선고의 신고를 하여 신고가 수리되면 가족관계등록부를 폐쇄

Q.가족관계등록부에 기록된 외국인인 가족이 사망한 경우, 사망사실을 기록하는 방법은? (구청 업무)

- 국내에서 사망한 경우에는 사망신고의무자(적격자)의 사망신고(일반적 사망신고처럼 신고서+사망사실을 증명하는 첨부서류) 후 특종신고서류 편철
- 외국에서 사망한 경우에는 사망사실을 증명하는 서면을 제출(직권정정신청서 + 사망 증명 서면 원본 + 번역본)하여 시(구)·읍·면의 장에게 직권기록 신청

  * 진단서 / 검안서 / 외국 관공서 발행 사망증명서

Q. 판결로 등록부가 폐쇄되거나 말소된 분은? (구청 / 법원 업무)

- 친생자부존재확인판결(부,모 모두와 친자가 아님)받아 기존의 등록부가 폐쇄, 제적 말소당하신 분은 ①친부모가 출생신고를 하거나 ② 등록부 창설 허가 결정을 받아야함.

  * 구청으로 문의 (민원인 정보 사전에 전달 요함)

Q. 출생신고 시 복수 국적 구비서류?

- 복수국적자인 경우 취득한 외국 국적을 기록하고 여권 사본 첨부
- 등록부가 작성된 후 국적 기록을 원한다면 추후보완신고(구청)에 의해 가능

Q. 사망장소의 동장, 사망장소의 관리자가 사망신고 하는 방법?

- 사망신고서, 사망진단서 또는 시체검안서 신분증 관련 등 일반적인 신고방법은 동일 / 동장, 병원장 등을 확인할 수 있는 서류(재직증명서나 사업자등록증/법인등기부등본)를 첨부

○ (사망신고 적격자) 사망장소 관리자, 동장 또는 통.이장도 가능

Q. 국내 가족관계등록부와 주민등록이 남아 있는데도 국적이 상실된 것인가요?

- 외국 국적을 취득하여 한국 국적이 상실되었음에도 국적상실 신고를 하지 않아 가족관계등록부 등이 남아 있는 것일 뿐 국적상실 사실에는 변함이 없음
- 사망한 분이 이미 미국 국적을 취득한 경우에는 사망신고가 아니라 국적상실신고에 의하여 가족관계등록부를 정리

Q. 출생통보제에 의해 직권 출생기록된 아이의 주민등록번호는 어떻게 신청?

- 출생자를 보호하고 있는 자가 방문하여 신고

(행정안전부에 예외 적용을 협의하였으나 불가 회신)

Q. 미성년자가 사망신고 할 수 있나요?

- 사망신고는 보고적 신고 이기에 미성년자가 해도 되고 미성년자의 법정대리인 친권자가 신고하는 것도 가능 / 미성년자가 신고하는 경우 학생증 등 신분증 확인 및 의사능력 파악(통상 15세 이상으로 봄)필요하며, 친권자가 하는 경우 신고인란에 "자녀 OOO의 친권자 OOO"를 쓰고 신고서 빈칸에 가족관계등록법 제26조제2항 제1호 및 제3호에 해당하는 정보를 적을 것

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제26조(신고하여야 할 사람이 미성년자 또는 피성년후견인인 경우)
① 신고하여야 할 사람이 미성년자 또는 피성년후견인인 경우에는 친권자, 미성년후견인 또는 성년후견인을 신고의무자로 한다. 다만, 미성년자 또는 피성년후견인 본인이 신고를 하여도 된다.
② 제1항 본문에 따라 친권자, 미성년후견인 또는 성년후견인이 신고하는 경우에는 신고서에 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.
1. 신고하여야 할 미성년자 또는 피성년후견인의 성명 · 출생연월일 · 주민등록번호 및 등록기준지
2. 신고하여야 할 사람이 미성년자 또는 피성년후견인이라는 사실
3. 신고인이 친권자, 미성년후견인 또는 성년후견인이라는 사실

Q. 사망신고 시 가족관계등록부에 있는 생년월일과 말소된 주민등록초본상의 생년월일이 일치하지 않고, 사망진단서의 생년월일은 초본상의 생년월일로 되어 있는 경우 가족관계등록부상 생년월일을 먼저 정정한 후 사망신고를 수리하여야 하는지 아니면 이 상태로 사망신고를 수리해도 되는지?

- 사망진단서의 생년월일과 가족관계등록부상 생년월일이 서로 일치하지 않는다 하더라도 그 밖의 사항(가족사항, 주민등록등·초본, 여권 등)으로 사건본인임을 인식할 수 있는 때에는 사망신고 수리가 가능 * 가족관계등록예규 제189호

★ 기타

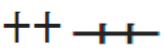
- 출생·사망의 동 경유 신고는 사건본인의 주민등록지 또는 주민등록을 할 지역과 같은 경우에 가능 (구청은 주소지 관할 상관없이 가능) 이외 신고는 구청 문의

- 외국인 부 또는 모의 출생신고 시 국적 판단 필요한 경우 구청으로 문의하고 혼중자 국내 출생처럼 간단한 경우는 아래 예시 참조하여 접수

- 자녀 출생신고 시 외국인인 부의 성과 본을 따를 때 과거 한국인인 경우라 할 지라도 외국인이므로 성은 한글, 본은 빈칸이 정상임 〉 등록부 정정 대상 X

- 귀화, 국적 회복자가 주민등록번호 부여받으러 오시는 경우 먼저 가족관계등록부 만들어졌는지 확인 (주민등록번호 통보는 등록기준지로 / 예외 : 귀화, 국적회복 처리지로 통보)
* 법무부에서 등록기준지 예정지로 관련 서류 송부 후 구청에서 등록부 처리 가능 / 주민등록번호 부여 요건은 주민등록법에 따르므로(행정부 소관) 별도 확인

- 수정액, 수정테이프 사용 X (담당자 도장 찍지 마시고 옆에 민원인 성명 정자 쓰기)
- 사망 장소에는 동·호수를 넣지 말고, 현재 주소는 동·호수 넣기
- 출생, 사망 신고 시 '제출인'란은 신고인이 아닌 사람이 제출할 때 쓰는 란으로 신고인이 직접 출석하신 경우 작성하지 않도록 안내 (감독법원 지적사항)
- 특히 과태료 고무인란, 접수인란에 개인 결재인 누락 실수 〉 구청 방문하셔야함
- 서울 대학병원의 경우 직인이 흑백, 의사 전자서명이라 사본과 구분이 어려운 경우가 있는데 특수한 용지를 쓰거나 워터마크 등으로 원본임을 알 수 있음

- 한자 초두변 확인! 

- 물 수변 氵氵 2획인지 3획인지 잘 구분 (자주 틀리는 사항)

- 한자문화권 외국인 부와 한국인 모 사이에 출생한 자녀의 외국식 성을 한자로 기록하는 경우

※ 외국인 부의 성이 외국어로서 한자인 경우, 신고인은 자녀에 대하여 ① 아래 “4”의 “마”에 따라 외국식 발음의 성을 원지음대로 한글로만 표기하는 방법 또는 ② 그 한자에 대한 한국식 발음의 한글 및 한자를 병기하는 방법을 선택할 수 있다. 위 ②의 경우 한자는 그에 대응하는 **한국통용의 한자가 소명되어야 하고, 신고인이 외국인 부의 나라에서 발행한 공문서에 의하여 이를 소명하여야 한다**(예규 제573호 3. 나).
※ 주의 : 외국인 부의 성의 한자가 간자체인 경우, 이를 병기할 수는 없고, 이에 해당하는 한국통용의 한자를 소명하여 기재할 수 있음.

예시	출생자의 성명
원지음에 따라 기록	차오민석(차오旻石)
한국식 발음에 따라 기록	조민석(曹旻石)

- 장사법 제12조에 따라 사망자(수급자 등)를 복지부서에서 처리한다면 이후 관련 내용을 가족관계관서(사망장소 관할)에 공문 발송

★ TIP



- 담당공무원이 열람만 원할 경우 위 화면으로 조회



- 처리단계 오류

(시스템 〉 진행단계완료처리 〉 해당 신고사건 클릭 활성화 〉 수정 버튼)

- 전자출생신고(동 주민센터) 매뉴얼 다운로드

(실무지침 〉 제목 창에 “전자” 입력 후 조회 〉 다운로드)

★ 접수 예시 1 (한국인 부 - 외국인 모 혼중자 국내 출생)

출생신고서 (년 월 일)	※신고서 작성 시 뒷면의 작성 방법을 참고하고, 선택항목에는 '영표(○)'로 표시하기 바랍니다.

①출생자	성명	*한글	(성) 이 / (명) 지아	본(한자)	全州	*성별	□1남 ○2여	*○1혼인중의 출생자 *□2혼인외의 출생자
		한자	(성) 李 / (명) 之亞					
	*출생일시		2022년 4월 13일 10시 10분(출생지 시각: 24시각제)					
	*출생장소		□1자택 ○2병원 □3기타	전라남도 여수시 신월로 805				
	부모가 정한 등록기준지		전라남도 여수시 시청로 102					
	*주소		전라남도 여수시 남면 우실안길 36		세대주 및 관계		이형준의 자녀	
	자녀가 복수국적자인 경우 그 사실 및 취득한 외국 국적							

②부모	부	성명	이형준 (한자: 李亨俊)	본(한자)	全州	*주민등록번호	880305-1111111
	모	성명	응웬티투 (한자:)	본(한자)		*주민등록번호	890120-6666666
	*부의 등록기준지		전라남도 여수시 시청로 102				
	*모의 등록기준지		베트남				

혼인신고시 자녀의 성·본을 모의 성·본으로 하는 협의서를 제출하였습니까? 예□ 아니오○

③친생자관계 부존재확인판결 등에 따른 가족관계등록부 폐쇄 후 다시 출생신고하는 경우				
폐쇄등록부상 특정사항	성 명		주민등록번호	-
	등록기준지			
④기타사항				

⑤신고인				
	*성 명	이형준 ㊞ 또는 서명	주민등록번호	880305-1111111
	*자 격	○1부 □2모 □3동거친족 □4기타(자격:)		
	주 소	전라남도 여수시 남면 우실안길 36		
	*전 화	010-1111-1111	이메일	
⑥ 제출인	성 명		주민등록번호	-

※ 타인의 서명 또는 인장을 도용하여 허위의 신고서를 제출하거나, 허위신고를 하여 가족관계등록부에 실제와 다른 사실을 기록하게 하는 경우에는 형벌에 의해 처벌받을 수 있습니다. 노표(*)로 표시한 자료는 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하고 있는 자료입니다.

※ 아래 사항은 「통계법」 제24조의2에 의하여 통계청에서 실시하는 인구동향조사입니다. 「통계법」 제32조 및 제33조에 의하여 보고 응답의무가 있으며 개인의 비밀사항이 철저히 보호되므로 사실대로 기입하여 주시기 바랍니다.
※ 혼인부부 및 출생자 부모의 국적은 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하고 있는 자료입니다.

인구동향조사

⑦ 최종 졸업학교		
	부	□1 학력 없음 □2 초등학교 □3 중학교 □4 고등학교 □5 대학(교) □6 대학원 이상
	모	□1 학력 없음 □2 초등학교 □3 중학교 □4 고등학교 □5 대학(교) □6 대학원 이상

※ 아래 사항은 신고인이 기재하지 않습니다.

읍면동접수	가족관계등록관서 송부	가족관계등록관서 접수 및 처리
	*주민등록번호	
	년 월 일(인)	

★ 접수 예시 2 (외국인 부 - 한국인 모 혼중자 국내 출생)

출 생 신 고 서

(년 월 일)

※ 신고서 작성 시 뒷면의 작성 방법을 참고하고, 선택항목에는 '영표(○)'로 표시하기 바랍니다.

① 출생자	성명	*한글	(성) **젠델** / (명) **제니**	본(한자)		*성별	①남 ⑫여	⑪혼인중의 출생자 *②혼인외의 출생자
		한자	(성) / (명)					
	*출생일시		**2022년 9월 12일 10시 10분**(출생지 시각: 24시각제)					
	*출생장소		①자택 ⑫병원 ③기타	**전라남도 여수시 신월로 805**				
	부모가 정한 등록기준지		**전라남도 여수시 쌍봉로 70**					
	*주소		**전라남도 여수시 남면 우실안길 36**			세대주 및 관계	**이지수의 자녀**	
	자녀가 복수국적자인 경우 그 사실 및 취득한 외국 국적							

② 부모	부	성명	**젠델마이클** (한자:)	본(한자)		*주민등록번호	**880818-5555555**
	모	성명	**이지수** (한자: **李地受**)	본(한자)	**全州**	*주민등록번호	**900717-2222222**
	*부의 등록기준지		**미국**				
	*모의 등록기준지		**전라남도 여수시 쌍봉로 70**				

혼인신고시 자녀의 성·본을 모의 성·본으로 하는 협의서를 제출하였습니까? 예□ 아니요⑪

③친생자관계 부존재확인판결 등에 따른 가족관계등록부 폐쇄 후 다시 출생신고하는 경우

폐쇄등록부상 특정사항	성 명		주민등록번호	-
	등록기준지			

④기타사항				
⑤ 신고인	*성 명	**젠델마이클** ⑳ 또는 서명	주민등록번호	**880818-5555555**
	*자 격	⑪부 ②모 ③동거친족 ④기타(자격:)		
	주 소	**전라남도 여수시 남면 우실안길 36**		
	*전 화	**010-1111-1111**	이메일	
⑥ 제출인	성 명		주민등록번호	-

※ 타인의 서명 또는 인장을 도용하여 허위의 신고서를 제출하거나, 허위신고를 하여 가족관계등록부에 실제와 다른 사실을 기록하게 하는 경우에는 **형법에 의하여 처벌**받을 수 있습니다. **노표(*)로 표시한 자료는** 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하고 있는 자료입니다.

※ 아래 사항은 「**통계법**」 **제24조의2**에 의하여 **통계청에서 실시하는 인구동향조사**입니다. 「통계법」 제32조 및 제33조에 의하여 성실응답의무가 있으며 개인의 비밀사항이 철저히 보호되므로 사실대로 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 출생서류 및 출생자 부모의 국적은 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하고 있는 자료입니다.

인구동향조사

⑲ 최종 졸업학교	부	①학력 없음 ②초등학교 ③중학교 ④고등학교 ⑤대학(교) ⑥대학원 이상
	모	①학력 없음 ②초등학교 ③중학교 ④고등학교 ⑤대학(교) ⑥대학원 이상

※ 아래 사항은 신고인이 기재하지 않습니다.

읍면동접수	가족관계등록관서 송부	가족관계등록관서 접수 및 처리
	*주민등록번호	
	년 월 일(인)	